Приложение №_____

к Контракту №_____

от «___» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка программного обеспечения для специализированной обработки документов

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Поставка программного обеспечения для специализированной обработки документов.

1.2. Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 01.13.10.24 - ТОВАРЫ/ТОВАРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, СРЕДСТВА СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА (ВКЛЮЧАЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)/ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ/ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

1.3. Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

1.4. Место поставки товаров:

- согласно Приложению 1.

1.5. Количество товаров:

- согласно Приложению 1.

1.6. Срок поставки товаров:

- согласно Приложению 1.

Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товара по согласованию с Заказчиком.

1.7. Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1. – «Перечень объектов закупки»;

- Приложение 2. – «Перечень поставляемого товара (спецификация)»;

- Приложение 3. – «Спецификация прав использования поставляемого программного обеспечения».

- Приложение 4. – «Форма лицензионного (сублицензионного) договора».

- Приложение 5. – «Требования к совместимости с установленным оборудованием и (или) программным обеспечением».

- Приложение 6. – «Требования к программному обеспечению».

- Приложение 7. – «Требования к технической поддержке».

2. Стандарт товаров

2.1. Поставщик обязан осуществить поставку программного обеспечения, (далее – товар) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

2.2. Поставляемый товар должен соответствовать следующим требованиям:

- Техническим и качественным характеристикам, установленным настоящим Техническим заданием и определенным производителем товара в эксплуатационной документации.

- Действующим государственным и международным стандартам и другим актам Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров в соответствии с требованиями государственных и международных стандартов, в том числе актам, указанным в пунктах 6.1, 6.3, 6.5, 6.7, 6.8 настоящего Технического задания.

2.3. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, а также адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям Контракта. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.4. Поставляемое программное обеспечение должно соответствовать характеристикам и требованиям, установленным в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» , Приложении 6 «Требования к программному обеспечению, Приложении 3 «Спецификация прав использования поставляемого программного обеспечения» к настоящему Техническому заданию, и следующим требованиям:

- должно поставляться локализованным для России;

- допускается поставка вместе с комплектом программного обеспечения дополнений и исправлений, размещенных на отдельных носителях информации;

- должно быть русифицировано;

- права использования программного обеспечения должны предоставляться на весь срок действия исключительного права на программное обеспечение, если в Приложении 1 «Перечень объектов закупки», Приложении 2 «Перечень поставляемого товара (спецификация)», Приложении 6 «Требования к программному обеспечению», Приложении 3 «Спецификация прав использования поставляемого программного обеспечения» к настоящему Техническому заданию не указано иное;

- программное обеспечение должно поставляться в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.3 настоящего Технического задания, с обязательным оформлением прав использования программного обеспечения на Заказчика, путем составления и подписания документов по форме, установленной Приложением 4 «Форма лицензионного (сублицензионного) договора» к настоящему Техническому заданию.

2.5. Поставляемый товар должен быть совместим с оборудованием и (или) программным

обеспечением, указанным в Приложении 5 «Требования к совместимости с установленным оборудованием и (или) программным обеспечением» к настоящему Техническому заданию.

2.6. Товар должен быть поставлен в рабочие часы Заказчика Понедельник-четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 15:45 по московскому времени согласно пункту 1.6 настоящего Технического задания, а также в соответствии с Приложением 2 «Перечень поставляемого товара (спецификация)» к настоящему Техническому заданию в срок(-и) и по адресу(-ам), указанному(-ым) в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.

2.7. Поставщик поставляет товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными на территории по адресу поставки товара, в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической поставки товара. Поставка товара Поставщиком осуществляется своими силами и за свой счет.

2.8. Поставщик предоставляет Заказчику в соответствии с требованиями Контракта комплект отчетных документов и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:

- Подписанный Поставщиком сублицензионный договор и Акт приема-передачи прав использования программного обеспечения по данному договору, составленный по форме в соответствии с Приложением 4 «Форма лицензионного (сублицензионного) договора» к настоящему Техническому заданию.

- Подписанный Поставщиком лицензионный договор и Акт приема-передачи прав использования программного обеспечения по данному договору, составленный по форме в соответствии с Приложением 4 «Форма лицензионного (сублицензионного) договора» к настоящему Техническому заданию.

Поставщик по запросу Заказчика в установленный в запросе срок предоставляет Заказчику документы или их копии, подтверждающие наличие у Поставщика прав на программное обеспечение в объеме, необходимом для исполнения Контракта.

2.9. Поставляемый товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации (памятки, руководство пользователя, руководство администратора), в случае если данная документация предусмотрена производителем товара. Комплектация документацией в виде копий не допускается.

2.10. Не допускается поставка товара, имеющего повреждения и (или) условия хранения которого были нарушены.

2.11. Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

3. Объем и сроки гарантий качества

3.1. Гарантийный срок на поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным в Приложении 2 «Перечень поставляемого товара (спецификация)» к настоящему Техническому заданию.

3.2. Если производителем товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие гарантийный срок, указанный в пункте 3.1 настоящего Технического задания, то гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем товара.

3.3. Все возможные расходы по обеспечению гарантийных обязательств в рамках Контракта покрываются за счет Поставщика.

3.4. В гарантийный период Поставщик обязан обеспечить техническую поддержку поставляемого товара в соответствии с требованиями, установленными производителями товара, а также в соответствии с Приложением 7 «Требования к технической поддержке» к настоящему Техническому заданию, включая:

- Диагностику неисправностей, выезд специалиста к месту обнаружения неисправности, устранение неисправности, по результатам которой составляется акт о недостатках с перечнем выявленных недостатков и (или) дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения в соответствии с требованиями Контракта.

- Консультирование по вопросам поддержки программного обеспечения.

3.5. В случае если производитель товара осуществляет сертификацию специалистов, то Поставщик обязан привлекать к работам по гарантийному обслуживанию товара специалистов, сертифицированных производителем товара.

4. Требования к безопасности товара

4.1. Соответствие товара требованиям безопасности подлежит подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 6.4 и 6.9 настоящего Технического задания. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами:

- Сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).

- Гигиеническим заключением Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации (при необходимости).

- Сертификатом пожарной безопасности (при необходимости).

- Сертификатом электромагнитной совместимости (при необходимости).

4.2. Поставляемый товар при использовании, хранении и транспортировке должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды.

4.3. Товар должен соответствовать экологическим требованиям к качеству и техническим характеристикам в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.4 и 6.9 настоящего Технического задания.

4.4. Транспортирование и хранение товара (в том числе узлов и деталей) должно осуществляться с учетом требований по безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией. В случае если для безопасности использования товара, его хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила, то в сопроводительной документации на товар, на этикетке маркировкой или иным способом должны быть указаны такие правила.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1. Поставка товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке (при наличии),

обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть прочной, целой (не имеющей следов вскрытия), без посторонних запахов, а также должна предохранять товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работ к месту эксплуатации или складу Заказчика, без механических повреждений и следов воздействия влаги.

5.2. Упаковка товара (при наличии) должна соответствовать документации на товар, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также требованиям акта, указанного в пункте 6.1 настоящего Технического задания.

5.3. Каждая упаковка товара (при наличии) должна содержать информационный лист с указанием реквизитов Контракта, наименования товара, количества упаковок, количества штук в упаковке, наименования страны происхождения товара, наименования фирмы-изготовителя, наименования Поставщика, наименования грузополучателя и адрес поставки товара.

5.4. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке и (или) на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.

5.5. Маркировка товара (при наличии) должна содержать:

- Наименование товара.

- Фирменное наименование.

- Наименование страны производителя.

- Штриховой код товара (при наличии).

- Товарный знак производителя (при наличии).

- Наименование фирмы-изготовителя.

- Дату выпуска товара.

- Знак соответствия или знак обращения на рынке (для сертифицированной продукции).

5.6. Маркировка упаковки (при наличии) должна соответствовать маркировке товара. При этом маркировка упаковки должна быть осуществлена таким образом, чтобы можно было определить тип, наименование и принадлежность к конкретному товарному знаку и производителю товара.

5.7. Маркировка товара (при наличии) должна соответствовать требованиям актов, предъявляемым к маркировке данной продукции, в том числе требованиям актов, указанных в пунктах 6.1 и 6.8 настоящего Технического задания.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".

6.2. "Договор о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 29.05.2014).

6.3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ.

6.4. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

6.5. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

6.6. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

6.7. Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации".

6.8. Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 1955 "Об обеспечении доступа к информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации".

6.9. Постановление Правительства Москвы от 20.04.2010 N 332-ПП "Об экологических требованиях к качеству и техническим характеристикам продукции, закупаемой по государственному заказу города Москвы, и направлениях совершенствования систем экологической сертификации и аудита".

6.10. "ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875).

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

1. Программное обеспечение				
Характеристики	**Дополнительные условия**	**Объем (единица измерения)**	**Адрес**	**Срок**
Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных: (07.01) Парсеры и семантические анализаторы. Способ предоставления: Копия электронного экземпляра. Вид лицензии: Простая (неисключительная).	«-» Товарный знак: 338200; Допускается поставка эквивалента - Нет;	1 (Штука)	101000, г. Москва, Потаповский пер., д. 3 стр. 1	с 1-го по 15-й рабочий день с даты заключения контракта.
2. Программное обеспечение				
Характеристики	**Дополнительные условия**	**Объем (единица измерения)**	**Адрес**	**Срок**
Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных: (07.01) Парсеры и семантические анализаторы. Способ предоставления: Копия электронного экземпляра. Вид лицензии: Простая (неисключительная).	«-» Товарный знак: 338200; Допускается поставка эквивалента - Нет;	1 (Штука)	101000, г. Москва, Потаповский пер., д. 3 стр. 1	с 1-го по 15-й рабочий день с даты заключения контракта.

Приложение 2 к Техническому заданию

Перечень поставляемого товара (спецификация)

№ п/п	Номер и Наименование товара (в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к Техническому заданию)	Гарантийный срок	Объем	Единица измерения
1.	1. Программное обеспечение Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных: (07.01) Парсеры и семантические анализаторы. Способ предоставления: Копия электронного экземпляра. .Вид лицензии: Простая (неисключительная).	С 12.12.2026 по 11.12.2029	1	(Штука)
2.	2. Программное обеспечение Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных: (07.01) Парсеры и семантические анализаторы. Способ предоставления: Копия электронного экземпляра Вид лицензии: Простая (неисключительная).	С 12.12.2026 по 11.12.2029	1	(Штука)

Примечание. Данная таблица обязательна к заполнению Заказчиком. Данная таблица составляется Заказчиком на этапе формирования документации о закупке.

Приложение 3 к Техническому заданию

Спецификация прав использования поставляемого программного обеспечения

№ п/п	Номер и Наименование товара (в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к Техническому заданию)		Срок действия предоставляемых прав использования программного обеспечения	Дополнительный объем прав использования программного обеспечения (при наличии)
	1.	1. Программное обеспечение Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных: (07.01) Парсеры и семантические анализаторы. Способ предоставления: Копия электронного экземпляра Вид лицензии: Простая (неисключительная).	С 12.12.2026 по 11.12.2029	Не предусмотрен
	2.	2. Программное обеспечение Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных: (07.01) Парсеры и семантические анализаторы. Способ предоставления: Копия электронного экземпляра Вид лицензии: Простая (неисключительная).	С 12.12.2026 по 11.12.2029	Не предусмотрен

Приложение 4 к Техническому заданию

Форма лицензионного (сублицензионного) договора

Внешний файл

Сублицензионный договор № _____

г. Москва «___» _____ 20__ г.

(*В случае, если получателем является Департамент информационных технологий города Москвы или Государственное казенное учреждение города Москвы «Информационный город», указывается:* «Департамент информационных технологий города Москвы, выступающий от имени города Москвы» *или* «Государственное казенное учреждение города Москвы «Информационный город», выступающее от имени города Москвы». *В случае, если получателем является иное лицо, указывается его полное наименование*), именуемое(-ый) в дальнейшем **«Сублицензиат»**, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем **«Лицензиат»**, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Лицензиат (Лицензионный договор от «__» _____ 20__ г. № _____) в рамках государственного контракта от «__» _____ 20__ г. № _____ обязуется предоставить Сублицензиату право использования программного обеспечения – простую (неисключительную) лицензию. Перечень программного обеспечения, право использования которого предоставляется по настоящему Договору, установлены в Приложении № 1 к настоящему Договору. Территория действия простой (неисключительной) лицензии, передаваемой по настоящему Договору, ограничена пределами Российской Федерации.

1.2. Содержание права использования программного обеспечения, предоставляемого по настоящему Договору Сублицензиату, включает следующие правомочия в отношении программного обеспечения:

1.2.1. право на воспроизведение программного обеспечения, ограниченное установкой (инсталляцией) и запуском данного программного обеспечения на ЭВМ, и осуществление действий, необходимых для функционирования программного обеспечения в соответствии с его назначением, а также обеспечения функционирования программного обеспечения.

1.2.2. право на изготовление копии программного обеспечения при условии, что эта копия предназначена только для архивных целей или для восстановления работоспособности программного обеспечения. При этом копия программного обеспечения не может быть использована в иных целях.

1.2.3. дополнительный объем прав использования программного обеспечения, помимо прав, предусмотренных в подпунктах 1.2.1 - 1.2.2 настоящего Договора, может быть указан в Приложении № 1 к настоящему Договору.

1.2.4. Сублицензиату предоставляются все права использования программного обеспечения, которые хотя и не указаны в настоящем Договоре, но могут быть предоставлены Лицензиатом Сублицензиату в соответствии с условиями Лицензионного договора от «__» _____ 20__ г. № _____.

1.2.5. *(В случае, если получателем является Департамент информационных технологий города*

*Москвы или Государственное казенное учреждение города Москвы «Информационный город», данный пункт излагается в следующей редакции: «*Конечным пользователем программного обеспечения является город Москва, от лица которого действует Департамент информационных технологий города Москвы» *или «*Конечным пользователем программного обеспечения является город Москва, от лица которого действует Государственное казенное учреждение города Москвы «Информационный город». *В случае, если получателем является не Департамент информационных технологий города Москвы или Государственное казенное учреждение города Москвы «Информационный город», данный пункт излагается в следующей редакции:* «Конечным пользователем программного обеспечения является Сублицензиат»).

1.3. Лицензиат подтверждает и гарантирует, что он действует в пределах прав и полномочий, установленных правообладателем программного обеспечения, и на момент предоставления Сублицензиату прав на программное обеспечение он является их законным и правомерным обладателем, а указанные права не заложены, не арестованы, не являются предметом исков третьих лиц.

1.4. Ни одно из положений настоящего Договора не является и не может рассматриваться как отчуждение исключительных прав на интеллектуальную собственность правообладателя и/или лицензиара.

1.5. Сублицензиат соглашается не осуществлять следующие действия (если иные ограничения не установлены Лицензионными условиями):

1.5.1. Использовать программное обеспечение или соответствующую документацию к нему в каких-либо иных целях, кроме тех, что разрешены настоящим Договором, в том числе передавать программное обеспечение, права на него на возмездной и безвозмездной основе третьим лицам (если такая передача не предусмотрена настоящим Договором).

1.6. В случае, когда передача прав на программное обеспечение сопровождается передачей сопроводительной документации или дополнительной информации, Лицензиат осуществляет передачу такой документации и информации по каналам электронной связи или иным способом, согласованным Сторонами. В случае если Стороны договорились о передаче документации / информации / копий программного обеспечения на материальных носителях, Лицензиат за свой счет организует передачу таких материальных носителей Сублицензиату, если Стороны не оговорили иной порядок (например, передачу материальных носителей в месте, обозначенном Лицензиатом).

1.7. Сублицензиат не представляет отчеты об использовании программного обеспечения (статья 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации). *(Если предполагается, что Сублицензиат будет предоставлять отчеты об использовании программного обеспечения по требованию Лицензиата данный пункт исключается).*

2. Условия предоставления простых (неисключительных) лицензий

2.1. Лицензиат (согласно государственному контракту от «__» _____ 20__ г. № _____) предоставляет Сублицензиату простые (неисключительные) лицензии на использование программного обеспечения в течение срока, установленного государственным контрактом от «__» _____ 20__ г. № _____.

2.2. Простые (неисключительные) лицензии считаются предоставленными с момента подписания Лицензиатом и Сублицензиатом Акта приема-передачи прав использования программного обеспечения (далее – Акт приема-передачи прав).

2.3. Сторона настоящего Договора вправе мотивированно отказаться от подписания Акта приема-передачи прав по настоящему Договору с направлением соответствующего письменного уведомления в адрес другой Стороны в случае если представленный для подписания Акт приема-передачи прав не соответствует по наименованиям, количеству и объему передаваемых прав условиям настоящего Договора, в том числе Приложению № 1 (Спецификация прав использования программного обеспечения).

3. Цена Договора

3.1. Стоимость предоставляемых прав по настоящему Договору, под которой Сторонами понимается вознаграждение Лицензиата за предоставляемое Сублицензиату право использования программного обеспечения, включена в стоимость поставляемого программного обеспечения по государственному контракту от «__» _____ 20__ г. № _____ и уплачивается Лицензиату Заказчиком.

4. Срок действия предоставляемых прав

4.1. Права использования программного обеспечения по настоящему Договору предоставляются на весь срок действия предоставляемых прав использования программного обеспечения, указанный в Приложении № 1 к настоящему Договору.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае предъявления к Сублицензиату третьими лицами претензий или исков, связанных с предоставляемыми по настоящему Договору правами, Сублицензиат, при условии что такие претензии или иски не связаны с нарушением последним предоставляемых по настоящему Договору прав, вправе потребовать от Лицензиата возмещения всех убытков, причиненных в связи с несоблюдением Лицензиатом гарантий, указанных в пункте 1.3 настоящего Договора или в связи с любыми иными обстоятельствами, возникшими по вине Лицензиата и послужившими основаниями для беспрепятственного использования Сублицензиатом предоставленных ему по настоящему Договору прав, а Лицензиат обязуется самостоятельно и без участия Сублицензиата урегулировать все такие возможные претензии и/или иски третьих лиц, а также возместить Сублицензиату все причиненные в связи с такими претензиями и или исками убытки в полном объеме (включая, но не ограничиваясь, расходы на оплату вознаграждения адвокатов, расходы на оплату любых сумм в пользу третьих лиц на основании решения суда и иные расходы любого характера).

6. Изменение и расторжение настоящего Договора

6.1. Любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Лицензиатом и Сублицензиатом, и являющимися его неотъемлемыми частями.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, установленным действующим законодательством. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

6.3. Стороны обязуются в течение 3 (трех) календарных дней с момента изменения уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов (адреса местонахождения, банковских реквизитов, телефонных

номеров и пр.). В противном случае документы (либо иная информация), переданные по указанным в настоящем Договоре реквизитам, считаются полученными (т.е. надлежащим образом переданными).

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. В случае недостижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий Договор заключен на срок предоставления прав, указанный в пункте 4.1 настоящего Договора.

8.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Настоящий Договор составлен:

- в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий экземпляр для Заказчика по государственному контракту от «__» _____ 20__ г. №_____.

- в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.4. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение 1 – Спецификация прав использования программного обеспечения;

Приложение 2 – Форма Акта приема-передачи прав использования программного обеспечения.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Сублицензиат:

_____
_____(_____)
М.П.

Лицензиат:

_____
_____(_____)
М.П.

Приложение № 1

к Сублицензионному договору

от «__» _____ 20__ г. № _____

Спецификация прав использования программного обеспечения

№ п/п	Наименование программного обеспечения	Срок действия предоставляемых прав использования программного	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. без учета НДС, руб.	Сумма НДС, руб.	Сумма с учетом НДС, руб.	Дополнительный объем прав использования программного обеспечения (при

		обеспечения						**наличии)**
					Итого			

Вариант 1. Общая стоимость права использования программного обеспечения составляет _____, ___ руб. (_____ рублей __ копеек), в том числе НДС ____ – _____, __ руб. (_____ рублей ____ копеек).

Вариант 2. Общая стоимость права использования программного обеспечения составляет _____, __ руб. (_____ рублей __ копеек), НДС не облагается в соответствии с _____ Налогового кодекса Российской Федерации (необходимо указать ссылку на соответствующую норму Налогового кодекса Российской Федерации).

Вариант 3. Общая стоимость права использования программного обеспечения составляет _____, __ руб. (_____ рублей __ копеек), в том числе:

- стоимость права использования программного обеспечения, облагаемого НДС: _____, __ руб. (_____ рублей __ копеек), в том числе НДС ____ – _____, ___ руб. (_____ рублей ____ копеек);

- стоимость права использования программного обеспечения, не облагаемого НДС: _____, __ руб. (_____ рублей __ копеек), НДС не облагается в соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Сублицензиат:
_____
_____(_____)
М.П.

Лицензиат:
_____
_____(_____)
М.П.

Приложение № 2

к Сублицензионному договору

от «__» _____ 20__ г. № _____

Форма

АКТ

приема-передачи прав использования программного обеспечения

по Сублицензионному договору от «__» _____ 20__ г. № _____

г. Москва «___»_____20__г.

(*В случае, если получателем является Департамент информационных технологий города Москвы или Государственное казенное учреждение города Москвы «Информационный город», указывается:* «Департамент информационных технологий города Москвы, выступающий от имени города Москвы» *или* «Государственное казенное учреждение города Москвы «Информационный город», выступающее от имени города Москвы». *В случае, если получателем является иное лицо, указывается его полное наименование*), именуемое(-ый) в дальнейшем **«Сублицензиат»**, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

_____, именуемое в дальнейшем **«Лицензиат»**, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», составили настоящий акт о том, что Лицензиатом передано (предоставлено) Сублицензиату право использования программного обеспечения:

№ п/п	Наименование программного обеспечения	Срок действия предоставляемых прав использования программного обеспечения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. без учета НДС, руб.	Сумма НДС, руб.	Сумма с учетом НДС, руб.
					Итого		

Вариант 1. Общая стоимость права использования программного обеспечения составляет _____, ___ руб. (_____ рублей __ копеек), в том числе НДС ____ – _____, __ руб. (_____ рублей ____ копеек).

Вариант 2. Общая стоимость права использования программного обеспечения составляет _____, __ руб. (_____ рублей __ копеек), НДС не облагается в соответствии с _____ Налогового кодекса Российской Федерации (необходимо указать ссылку на соответствующую норму Налогового кодекса Российской Федерации).

Вариант 3. Общая стоимость права использования программного обеспечения составляет _____, __ руб. (_____ рублей __ копеек), в том числе:

- стоимость права использования программного обеспечения, облагаемого НДС: _____, __ руб. (_____ рублей __ копеек), в том числе НДС ____ – _____, ___ руб. (_____ рублей ____ копеек);

- стоимость права использования программного обеспечения, не облагаемого НДС: _____, __ руб. (_____ рублей __ копеек), НДС не облагается в соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Настоящий Акт подтверждает надлежащее выполнение Лицензиатом своих обязательств по передаче права использования программного обеспечения в соответствии с Сублицензионным договором от «__» _____ 20__ г. № _____.

Сублицензиат:

_____
_____(_____)
М.П.
«____» _____ 20__ г.

Лицензиат:

_____
_____(_____)
М.П.
«____» _____ 20__ г.

Форму акта согласовываем:

Сублицензиат:

_____
_____(_____)
М.П.

Лицензиат:

_____
_____(_____)
М.П.

Приложение 5 к Техническому заданию

Требования к совместимости с установленным оборудованием и (или) программным обеспечением

№ п/п	Номер и наименование товара (в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к Техническому заданию)	Наименование установленного оборудования и (или) программного обеспечения	Примечание
1.	1. Программное обеспечение Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных: (07.01) Парсеры и семантические анализаторы. Способ предоставления: Копия электронного экземпляра. Вид лицензии: Простая (неисключительная).	Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.Эксперт 5.0», включая модуль поиска текстовых Заимствований «Объединённая коллекция 2020» (Номера в Едином реестре ПО РФ: Реестровая запись №29189 от 20.08.2025, Реестровая запись №14802 от 05.09.2022) (срок окончания -11.12.2026)	Эквивалент не предусматривается в соответствии с подп. «б» п.1. ч.1 ст.33 № 44-ФЗ, в целях необходимости обеспечения взаимодействия поставляемого товара с товарами, используемыми Заказчиком.
2.	2. Программное обеспечение Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных: (07.01) Парсеры и семантические анализаторы. Способ предоставления: Копия электронного экземпляра. Вид лицензии: Простая (неисключительная).		

Приложение 6 к Техническому заданию

Требования к программному обеспечению

№ п/п	Номер и Наименование товара (в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к Техническому заданию)	Наименование параметра	Значение параметра
1.	1. Программное обеспечение Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных: (07.01) Парсеры и семантические анализаторы. Способ предоставления: Копия электронного экземпляра. Вид лицензии: Простая (неисключительная).	Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных: (07.01) Парсеры и семантические анализаторы.	Наименование программного обеспечения: Программная система Антиплагиат.Эксперт 5.0
		наличие в Едином реестре ПО РФ	Да, реестровая запись №14802 от 05.09.2022
		Количество проверок документов в течение срока действия прав использования программы	Не более 1500
		База источников для проверки документов	Объединенная коллекция, Собственная коллекция
		Функциональность	• проверка загружаемых документов на наличие заимствований и цитат; • просмотр и редактирование отчетов о заимствованиях ранее проверенных документов с указанием источников, которые были найдены на момент проверки; • обратная связь по проверенному документу в виде текстовых комментариев в отчёте;

			• перепроверка ранее загруженных документов; • сбор и просмотр статистики по проведенным типам проверок и пользователям; • создание и пополнение собственной базы поиска; • разграничение доступа пользователей к функциональным возможностям путем присвоения пользователям ролей
		Требования к пользовательскому интерфейсу	Доступ пользователей к функциональным возможностям Программной системы должен осуществляться с использованием данных уникальной учетной записи (логина и пароля), вводимой по определенному веб-адресу, без установки на компьютерные устройства Заказчика
		Настройки пользовательского интерфейса	в соответствии: • с ролью пользователя; • установка ограничений пользователей по проверкам после авторизации в

			Программной системе пользователь должен попадать в личный кабинет. Структура и функциональность личного кабинета зависят от роли пользователя
		Требования к показателям функционирования	Поддержка объема внутренней коллекции документов Заказчика: Количество пользователей Сервиса: не ограничено. ◦ Круглосуточная доступность для пользователей (за исключением периодов проведения ремонтных и профилактических мероприятий). ◦ Возможность извлечения текста документа с использованием техник оптического распознавания. • Наличие средств обнаружения и противодействия методам автоматической модификации документов, применяемым для искусственного повышения процента

			оригинальности (замена символов на похожие по написанию, вставка знаков препинания, покрашенных белым цветом). • Наличие средств по обнаружению заимствованных фрагментов текста с использованием методов перефразирования источника (изменение синтаксических конструкций предложения с сохранением исходного смысла). • Наличие средств по обнаружению в тексте общеупотребительных фраз и выражений. • Наличие средств по обнаружению в тексте списка литературы, оформленного согласно общепринятым правилам. • Наличие средств по обнаружению в тексте цитат и идентификация их как фрагментов цитирования.

		Личный кабинет	По ролям ◦ Роль пользователя «Администратор» ◦ Роль пользователя «Супервизор» ◦ Роль пользователя «Эксперт»
		Требования по наличию встроенных средств администрирования	Первый пользователь роли «Администратор» должен создаваться службой поддержки Программной системы, после чего пароль должен быть передан Заказчику на указанный контактный адрес. Этот пользователь считается «Корневым администратором системы» и может создавать пользователей с ролями «Администратор», «Супервизор», «Эксперт». Пользователи ролей «Супервизор» и «Эксперт» должны создаваться «Администратором»
		Отчет о проверке в Личный кабинет по ролям «Администратор», «Эксперт»	наличие
		Требования к базе источников	База источников Программной системы для проверки документов должна содержать документы двух типов: внутренние и внешние. • Внутренние источники –

			электронные текстовые или графические (изобразительные) материалы Заказчика, загруженные в Программную систему для передачи на индексацию с целью осуществления поиска заимствований по созданному индексу. Внутренние источники должны добавляться в базу самостоятельно пользователями Заказчика, обладающими соответствующими правами. Программная система должна предоставлять возможность снабдить источники, загружаемые во внутреннюю базу, фиксированным списком атрибутов. Внешние источники должны попадать в базу Программной системы без участия Заказчика, с помощью специализированного программного обеспечения, которое предоставляет доступ

			к «Объединенной коллекции 2020». Наличие правовых оснований для осуществления поиска совпадающих текстовых и (или) графических фрагментов материалов по открытым и предоставляемым на договорной (лицензионной) основе полнотекстовым коллекциям подтверждается предоставлением копий договоров с правообладателями (поставщиками) соответствующего контента.
		Требования к документации	• руководства пользователей для каждой роли; • методические материалы по применению Программной системы; • техническая документация по API
2.	2. Программное обеспечение Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных: (07.01) Парсеры и семантические анализаторы. Способ предоставления: Копия электронного экземпляра. . Вид лицензии: Простая (неисключительная).	Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных: (07.01) Парсеры и семантические анализаторы..	Наименование программного обеспечения: Модуль поиска текстовых заимствований «Объединенная коллекция 2020»
		наличие в Едином реестре ПО РФ	Да, реестровая запись №29189 от 20.08.2025

Приложение 7 к Техническому заданию

Внешний файл

Требования к технической поддержке